

1500906-07.2021.8.26.0542

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2102553/2021 - DEL.POL.BARUERI, 17345592 -

DEL.POL.BARUERI, 846/21/401 - DEL.POL.BARUERI, 850/21/401 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

GABRIEL MATIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500906-07.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500906-07.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2102553/2021 - DEL.POL.BARUERI, 17345592 -

DEL.POL.BARUERI, 846/21/401 - DEL.POL.BARUERI, 850/21/401 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

GABRIEL MATIAS DE SOUSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

GABRIEL MATIAS DE SOUSA, menor de 21 anos, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 14 de abril de 2021, por volta das 18h10min, na Rua Tâmis, número 63, viela 1, bairro Vale do Sol, nesta cidade e comarca de Barueri, o acusado trazia consigo [120 porções de cocaína] e mantinha em depósito [70 pedras de crack (6,71g), 36 porções de maconha (80,93g) e 5 porções de cocaína (68,82g - ao todo)] drogas, já individualizadas para entrega a consumidores, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi intimado para audiência de proposta de acordo de não persecução penal e não compareceu, tampouco apresentou justificativa para ausência, assim, a denúncia foi oferecida.

O acusado, devidamente notificado (fls. 108) e citado nesta data, apresentou defesa preliminar (fls. 112/113), o que não obsteu ao recebimento da denúncia (fls. 116/119), sendo designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual foi ouvida a testemunha arrolada nos autos, deixando o acusado de ser interrogado em razão da sua revelia.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/04 e 05/06); laudo de exibição e apreensão (fls. 24); pelo laudo de constatação e de exame toxicológico (fls. 08/11 e 104/106), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 16), confessou os fatos a ele imputados e afirmou estar desempregado e que, confirma que estava vendendo drogas pela primeira vez e que receberia R\$ 150 a R\$ 200 pela traficância.

Em Juízo, não compareceu para apresentar a sua versão acerca dos fatos.

A confissão extrajudicial constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu.

A testemunha Lazaro Santos de Oliveira, guarda municipal, nas oportunidades em que foi ouvido, narrou que no dia dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, e avistaram o agente que tentou empreender fuga com a aproximação dos agentes. Em revista pessoal, foi encontrada parte das drogas e R\$ 79,00. O restante das drogas e a quantia de R\$ 266,00 foram localizados em local indicado pelo indivíduo. Entrevistado, o abordado confessou a prática de tráfico de drogas, dizendo que a soma em dinheiro era proveniente do lucro angariado com a venda de cocaína, afirmou ainda ser a primeira vez que traficava e que ganharia de R\$ 150,00 a R\$ 200,00 por dia.

Em Juízo o Guarda ratificou suas declarações apresentadas anteriormente.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, o depoimento do guarda deve ser considerado, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seu depoimento ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria:

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou comprovado, assim, que o réu trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na denúncia, e abordado por guardas municipais tentou empreender fuga sem êxito.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais e a quantidade e variedade de drogas - e a dinâmica da prisão do réu - deixam claras a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

O fato do acusado estar desempregado e passando por dificuldades financeiras não lhe permite a prática de delitos, vez que não se admitiria a prática de furtos ou roubos com fulcro nesta justificativa.

A problemática social deve ser solucionada pelo Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário se calar, ou deixar de dar uma resposta à sociedade, em caso de cometimento de delito, o que de fato ocorreu no caso em tela.

Não houve, assim, nenhuma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial por ter revistado o réu,

visto que a revista foi amplamente motivada pela sua fuga ao visualizar os agentes públicos, nada havendo de irregular.

Nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência de elementos que pudessem levar à sua exasperação. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas deixo de diminuir a pena porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de acordo com a súmula 231 do STJ.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento a serem consideradas.

Deve haver diminuição da pena, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11343/06, em face da primariedade do acusado e da inexistência de elementos de prova de que ele integre organização criminosa.

A diminuição, contudo, deverá ser pela metade, haja vista que o acusado possuía quantidade considerável de entorpecentes e, ainda, de diversas variedades. Pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal.

Tratando-se de réu primário, em razão das circunstâncias ordinárias da apreensão das drogas, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, nos moldes da execução, além do pagamento de mais 10 dias-multa.

Em caso de descumprimento, no entanto, fixo o regime inicial semiaberto, para início de cumprimento da pena, por se tratar de crime que traz nefastas consequências à sociedade, crime grave, devendo o acusado ser recolhido para prevenção do crime, caso não cumpra a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR GABRIEL MATIAS DE SOUSA, menor de 21 anos, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, no prazo da condenação e nos moldes da execução, além do pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, sendo 10 (dez) pela substituição da pena, por incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06.

Tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade aplicada na sentença, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Incinere-se a droga, nos termos da lei.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 63 § 1º da lei 11.343/2006, em favor da União que serão revertidos diretamente ao Funad.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA